

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

1471/25/פ

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון – הפרדה בין בנקים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 20א בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981¹, בסעיף 20א(א), הסיפה החל במילים "אלא אם כן" – תימחק.
2. תחילה תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.
3. על אף האמור בסעיף 2 ובסעיף 20א בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, תאגיד בנקאי שהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי אחר או בתאגיד החזקה בנקאית רשאי להמשיך להחזיק אמצעי שליטה באותו תאגיד עד תום שנתיים מיום התחילה.

דברי הסבר

שוק הבנקאות בישראל כיום לא מאפשר תחרות משמעותית. יש צורך גדול מאוד לפתוח שוק זה לבנקים נוספים, גם מחו"ל, ולהפחית למינימום את הרגולציה בנושא. המצב בעייתי עד כדי כך שיש בנקים גדולים שמחזיקים בבנקים קטנים ובעצם מבטלים כל אפשרות לתחרות ביניהם, והנפגעים הישירים מכך הם הלקוחות. דוגמא לכך הוא בנק דיסקונט שמחזיק בבנק מרכנתיל. מוצע כי בנק לא יוכל להחזיק בשום בעלות על בנק אחר ויאלץ למכור את אחזקותיו בתוך שנתיים מכניסתו של חוק זה לתוקף. הצעת חוק זו נועדה להוביל לתחרות משמעותית יותר ולשחרר בנקים קטנים מאחיזתם של הגדולים יותר, כדי שיוכלו להתחרות בהם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת שלמה קרעי ומשה אבוטבול (140/24/פ) ועל ידי חברי הכנסת מיכאל מרדכי ביטון ושלמה קרעי (2966/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/2966/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.